

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。

甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。

甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。

Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。

【記述】

- ア. 甲がAを殺害してA方で現金500万円を手に入れた行為について、甲の計画を踏まえて甲の行為を全体的に考察すれば、生前のAの財物に対する占有を侵害しているから、甲に殺人罪及び窃盗罪が成立し、強盗殺人罪は成立しない。
- イ. 甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、甲にはAの葬祭義務がないものの、甲がAを殺した犯人である以上、甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。
- ウ. 甲が焼損させたA方居室の畳は建造物の付属物であるから、甲が同畳を焼損させた行為について、甲に非現住建造物等放火既遂罪が成立する。
- エ. 甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
- オ. 乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する。

No.444	総合事例						正答率
共通R6-20	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 2	39%

ア 誤っている

甲は、Aを殺害する以前から、Aの現金を自分のものにしようとしているため、Aの殺害という暴行は財物奪取の手段としてなされたものである。そのため、甲には殺人罪（199条）及び窃盗罪（235条）ではなく、強盗殺人罪（240条後段）が成立する。

イ 誤っている ★

大判大6.11.24は、殺人後に死体を作為によって放置した場合は死体遺棄罪（190条）が成立するのに対し、死体を不作为によって放置した場合は、その死体に対する葬祭義務を有する場合に限り、死体遺棄罪が成立するとしている。よって、本記述においては、甲にはAの葬祭義務がないため、甲に不作为による死体遺棄罪は成立しない。

ウ 誤っている

大判大6.4.13は、父母を殺害後その死体の横たわる家屋を焼損したときは、他に住居者、現在者のいない限り、非現住建造物放火罪に当たるとしている。そして、最判昭25.12.14は、建具等が「建造物」の一部に当たるか否かにつき、畳、建具その他の家屋の従物は、毀損しなければ取り外せない状態にある場合にのみ建造物たる家屋の一部となるとしている。よって、本記述においては、甲は独りで住んでいたAの死亡後に、家屋を毀損しなくても取り外すことが可能である畳を焼損させているだけであるから、「建造物」の一部に当たらず、甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。

エ 正しい

公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、未完成であっても、それが文書としての意味、内容を備えるに至ったときは、「公務所の用に供する文書」に当たる。最決昭32.1.29は、被疑者の供述を記載し、これを読み聞かせた弁解録取書は、いまだ被疑者及び司法警察職員署名押印がなくても、258条の文書に当たるとしている。したがって、現に作成中の弁解録取書を取り上げて破り捨てた場合、公用文書毀棄罪が成立する。よって、本記述においては、甲及びBの署名押印がなくても、弁解録取書を破り捨てた甲に公用文書毀棄罪が成立する。

オ 誤っている ★

230条2項。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。その趣旨は、事実であれば、歴史的批判の対象になるという点にある。よって、本記述においては、Aが既に死亡しているため、乙が摘示した事実は真実であるから、乙に名誉毀損罪は成立しない。